

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7466/2538

นาย สุรินทร์หรือกาญจน์พงศ์ ดุลยธรรม
ภักดี

โจทก์

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์เอเชีย จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 296 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องจำเลยที่2ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเพราะเหตุที่จำเลยที่2ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการบังคับคดีและมีคำขอให้มีการเพิกถอนการบังคับคดีในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่11โดยมิได้เรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่2ในกรณีเช่นนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา296วรรคสองได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วว่าให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงโจทก์จึงต้องดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวจะฟ้องขอให้เพิกถอนการบังคับคดีเป็นคดีใหม่มิได้ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งห้าขอให้เพิกถอนการบังคับคดีในการขายทอดตลาดทรัพย์สินคำฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่1ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีเดิมและจำเลยที่3ถึงที่5ซึ่งเป็นผู้ซื้อและผู้ขายทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยมิได้เรียกค่าเสียหายมาด้วยก็เป็นคำฟ้องที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งห้า

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เดิมจำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ให้ชำระหนี้เงินกู้และ บังคับจำนอง ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ชำระเงิน 7,782,465.61 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 20 ต่อปีของต้นเงิน 7,000,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2526 จำเลยที่ 1 ขอยกฟ้องและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน พร้อมบ้านพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินของโจทก์ที่จำนองไว้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อขายทอดตลาด ได้มีการขายทอดตลาดจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2528 ซึ่งเป็นการขายทอดตลาดครั้งที่ 10 มีผู้เสนอราคาสูงสุด 7,200,000 บาท โจทก์คัดค้านว่าราคาต่ำไป แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้อนุมัติให้ขายแก่ผู้ให้ราคาสูงสุด โจทก์ร้องคัดค้านต่อศาล ชั้นต้นศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง ในระหว่างการพิจารณาของ ศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์ยังมิได้ยกเลิกการขายครั้งที่ 10 หรือให้ประกาศขายใหม่ จำเลยที่ 1 ได้สมคบกับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอด ตลาดครั้งที่ 11 อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบแบบแผนของกรมบังคับคดีโดยจำเลยที่ 2 สมคบกับผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 3 เป็นผู้ซื้อรายใหม่และเสนอราคาสูงสุดเป็น เงิน 6,100,000 บาทจึงเป็นการขายทอดตลาดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วจำเลย ที่ 3 ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมบ้านพิพาทที่ซื้อมาให้แก่จำเลยที่ 4 และที่ 5 โดย จำเลยที่ 4 และที่ 5 รู้ดีว่า โจทก์อุทธรณ์คำสั่งการขายทอดตลาดอยู่ อันเป็นการหลีก เลี่ยงมิให้ถูกยกเลิกการขายเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่ซื้อ ขายและการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 76233 และ 76234 แขวง คันนายาว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมบ้านพิพาทระหว่างจำเลยที่ 3 กับ จำเลยที่ 4 และที่ 5 ให้ยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งที่ 11 เสีย และให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ และสุจริตแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 3 ไม่ได้สมคบกับจำเลยที่ 2 กระทำโดยมิชอบ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว จำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ได้ทรัพย์สินพิพาทมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน โจทก์ฟ้องเพื่อประวิงคดี ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ขอเลื่อนคดีด้วยเหตุป่วย 2 ครั้ง ศาลชั้นต้นอนุญาตและเลื่อนไปสืบพยานโจทก์วันที่ 6 พฤษภาคม 2536 โดยกำชับไม่ให้โจทก์เลื่อนคดีอีก ถึงวันนัดโจทก์ขอเลื่อนคดีอ้างว่าทนายโจทก์ถอนตัวกะทันหัน ไม่สามารถหาทนายความคนใหม่ได้ทัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์เลื่อนคดี หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานโจทก์ไม่ยอมเบิกความ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ไม่ตั้งใจสืบพยานทนายจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 แกลงไม่ตั้งใจสืบพยาน

ศาลชั้นต้น พิเคราะห์ แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ คำสั่ง และ คำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์จำเลยจะสิ้นกระแสความแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลย ที่ 2 ถึงที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเป็นประการแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเพราะ

เหตุที่จำเลยที่ 2 ดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการ
บังคับคดี และมีคำขอให้มีการเพิกถอนการบังคับคดีในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่
ที่ 11 โดยมีได้เรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 ในกรณีเช่นนี้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วว่าให้ผู้มี
ส่วนได้เสียยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง โจทก์จึง
ต้องดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว จะฟ้องขอให้เพิกถอนการบังคับคดีเป็นคดีใหม่
มิได้ ส่วนคำฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีเดิมและจำเลยที่
3 ถึงที่ 5 ซึ่งเป็นผู้ซื้อและผู้ขายทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับ
คดี โดยมีได้เรียกค่าเสียหายมาด้วย ก็เป็นคำฟ้องที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีดัง
กล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งห้า เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว คดีไม่ต้องวินิจฉัย
ปัญหาว่าโจทก์ประวิงคดีหรือไม่ตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 อีกต่อไป คำพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแถม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ